

Uyuşturucu Kullanma ve Ticareti Suçu: Sınır Nerede, Ceza Nedir?

Türk Ceza Kanunu m.188, 191 ve 192 Kapsamında Kullanma, Ticaret ve Etkin Pişmanlık

Bu rehber, Türk Ceza Kanunu ve Yargıtay'ın yerleşik içtihadı esas alınarak 2026 yılı itibarıyla güncellenmiştir.

Özet

Türk hukukunda uyuşturucu ticareti suçu için matematiksel bir gram sınırı yoktur; ancak Yargıtay, madde türüne göre yıllık ortalama kişisel kullanım miktarları belirlemiştir. Yakalanan miktar bu sınırların üzerindeyse veya miktar az olsa dahi fişekleme, hassas terazi, madde çeşitliliği ya da küçük banknotlar halinde yüksek nakit gibi yan deliller varsa eylem uyuşturucu ticareti sayılır. Ticaret suçunun cezası en az 10 yıl haptiden başlar; kullanma amacıyla bulundurma ise 2-5 yıl hapis cezası gerektirir ve ilk defa işlenmişse kamu davası ertelenir.

"Az Miktardı, Ticaret Sayılmaz" Savunması Neden Çoğu Zaman Yetersiz Kalır?

Uyuşturucu davalarında en yaygın yanılgı, üzerinde çıkan miktarın azlığının kişiyi otomatik olarak "kullanıcı" statüsünde tutacağı inancıdır. Oysa mahkemeler yalnızca gramaja değil, maddenin nasıl paketlenildiğine, yanında ne bulunduğuna ve bulunduğu yere de bakar. Bir kişinin üzerinde birkaç gram madde çıkması, o maddenin küçük paketlere bölünmüş olması halinde ticaret suçlamasına dönüşebilir.

Bu rehberde Yargıtay'ın kabul ettiği kişisel kullanım sınırları, ticarete işaret eden yan deliller, uyuşturucu ticareti ve kullanma suçlarının cezaları ile etkin pişmanlık hükümleri ele alınmaktadır.

Yargıtay'a Göre Kişisel Kullanım Sınırları

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, her uyuşturucu türü için bir kişinin bir yıl boyunca tüketebileceği ortalama miktarları bilimsel ve tıbbi verilere dayanarak belirlemiştir. Bu sınırlar aşılmadığı sürece eylemin kullanma amacıyla bulundurma olduğu varsayılır; ancak sınırlar mutlak değildir ve somut olayın özelliklerine göre değişebilir.

Madde Türü	Günlük Kullanım Kabulü	Yıllık Maksimum Sınır
Esrar (toz veya kubar)	1-2 gram	600-700 gram
Metamfetamin	Eser miktar	15-20 gram
Kokain	Eser miktar	20-30 gram
Eroin / Morfin	Eser miktar	20 gram
Sentetik kannabinoid (bonzai)	Eser miktar	10-15 gram
Sentetik haplar (ecstasy, lyrica, xanax vb.)	1-2 adet	50-60 adet (yıllık)

Miktar Az Olsa Bile Hangi Durumlarda Ticaret Suçu Oluşur?

Yakalanan miktar tablodaki sınırların çok altında olsa dahi, belirli yan delillerin varlığı hâlinde eylemin niteliği kullanmadan ticarete dönüşür. Ağır ceza mahkemeleri bu değerlendirmeyi yaparken dört kritere bakar.

- Paketleme şekli (fişekleme):** Maddenin tek bir blok yerine küçük kağıtlara, alüminyum folyolara veya kilitli poşetlere bölünerek saklanması, satışa hazırlandığının güçlü bir göstergesidir. Üzerinde 5 gram esrar bulunan ve bunu 5 ayrı pakete bölmüş bir kişinin ticaretle yargılanma ihtimali yüksektir.
- Hassas terazi ve paketleme malzemesi:** Uyuşturucuyla birlikte hassas terazi, boş kilitli poşet veya

presleme aleti ele geçirilmişse, yakalanan miktar 1 gram dahi olsa mahkemeler bunu ticaret olarak değerlendirebilir.

- **Madde çeşitliliği ve saklama yeri:** Aynı anda birden fazla türde uyuşturucu bulunması kullanım savunmasını zayıflatır. Maddelerin yatak odası gibi kişisel alanlar yerine dükkan tezgahı altı veya araç torpidosu gibi gizli noktalarda bulunması da ticari amaca işaret eder.
- **Gelirle orantısız nakit para:** Uyuşturucuyla birlikte küçük banknotlar halinde yüksek miktarda nakit bulunması ve bu paranın kaynağının meşru bir işle açıklanamaması, satıştan elde edilen hasılat olarak değerlendirilir.

Uyuşturucu Ticareti ve Kullanma Suçlarının Cezaları

Dosyanın uyuşturucu ticareti mi yoksa kullanma suçu mu sayılacağı, failin özgürlüğünü doğrudan belirler.

Uyuşturucu maddeleri ruhsatsız imal eden, ithal veya ihraç eden kişi, Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası alır. Bu maddeleri satan, satışa arz eden, başkasına veren, nakleden veya depolayan kişi ise aynı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca en az 10 yıl hapis ve adli para cezasıyla cezalandırılır.

Ceza, ticarete konu maddenin eroin, kokain, morfin, bonzai veya metamfetamin olması hâlinde yarı oranında artırılır; bu durumda taban ceza doğrudan 15 yıl hapse çıkar. Ticaretin okul, yurt, ibadethane, hastane veya kışla gibi yerlere 200 metreden daha yakın bir mesafede işlenmesi hâlinde de ceza aynı oranda artırılır.

Kullanmak için uyuşturucu satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi ise Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi uyarınca 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alır. Ancak kanun koyucu bu suçta doğrudan cezalandırma yerine bir fırsat tanıır: ilk kez işlenen bu suçta dava açılmaz, 5 yıl süreyle kamu davasının açılması ertelenir. Bu süre içinde şüpheliye en az 1 yıl denetimli serbestlik uygulanır ve gerekirse tedaviye yönlendirilir. Kişi yükümlülöklere uyar ve uyuşturucu kullanmazsa hakkında takipsizlik kararı verilir ve sicili temiz kalır; ihlal hâlinde ceza davası açılır.

Etkin Pişmanlık: Ceza Nasıl Büyük Oranda Azalır?

Uyuşturucu davalarında tutukluluğun kaldırılması veya cezanın alt sınıra çekilmesi bakımından en güçlü mekanizma, Türk Ceza Kanunu'nun 192. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümleridir. Uyuşturucu imal veya ticaretine katılan kişi, resmi makamlarca haber alınmadan önce diğer suç ortaklarını ve maddenin saklandığı yeri ihbar ederse hiç ceza almaz. Yakalandıktan sonra ise, mahkeme veya savcılığa diğer kişilerin kimliklerini açıklayarak suç şebekesinin çökertilmesine somut katkı sağlayan kişinin cezası dörtte birden dörtte üçe kadar indirilir. Soyut isimler veya bilinen sahte lakaplar vermek bu indirim için yeterli değildir; verilen bilginin operasyonel olarak kullanılabilir olması şarttır.

Olay Özeti

Bir kişinin üst aramasında 4 gram esrar ele geçirilmiştir. Madde, tek bir paket hâlinde değil, her biri yaklaşık 0,5 gram olacak şekilde 8 ayrı küçük kağıda sarılmış olarak bulunmuştur. Aynı aramada ceketinin cebinde 100'er ve 50'er TL'lik küçük banknotlar halinde 3.000 TL nakit para çıkmıştır.

Hukuki Değerlendirme

Ele geçirilen miktar, esrar için kabul edilen yıllık kişisel kullanım sınırının (600-700 gram) çok altındadır. Ancak maddenin fişetlenmiş olması ve gelirle orantısız görünen küçük banknotlar halindeki nakit, ticarete işaret eden yan deliller olarak değerlendirilir. Bu nedenle olay, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesindeki kullanma suçu değil, 188. maddedeki uyuşturucu ticareti suçu kapsamında incelenmeye açıktır.

Sıkça Sorulan Sorular

"Satmadım, arkadaşşıma ikram ettim" savunması cezayı düşürür mü?

Hayır. Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyuşturucuyu başkasına vermek

veya ikram etmek de satışla aynı cezaya tabidir. Maddi bir kazanç elde edilmemiş olması, eylemin ticaret sayılmasını engellemez.

Evde bulunan hassas terazi tek başına ticarete kanıt sayılır mı?

Terazi üzerinde uyuşturucu kalıntısı tespit edilirse veya terazi uyuşturucu maddeyle aynı noktada ele geçirilirse, farklı bir amaçla kullanıldığı savunması genellikle kabul görmez. Ancak terazi temizse ve başka hiçbir delil yoksa, yalnızca terazinin varlığı tek başına cezalandırmaya yetmez.

Kullanım sınırları içinde madde bulunan kişi tutuklanır mı?

Yakalanan miktar kişisel kullanım sınırları içindeyse ve fişekleme veya terazi gibi ticarete işaret eden başka delil yoksa, şüpheli genellikle tutuklanmaz. Ancak eylem ticaret suçu kapsamında değerlendirilirse, bu suç katalog suçlar arasında yer aldığından tutuklanma ihtimali yüksektir.

Dikkat: Süreçte Sık Yapılan Hatalar

İlk ifadenin önemsenmemesi: Kolluk aşamasında verilen ilk ifade, dosyanın kullanma mı yoksa ticaret mi sayılacağını doğrudan etkiler; hazırlıksız verilen ifadeler aleyhe delil oluşturabilir.

Etkin pişmanlık beyanının zamanında yapılmaması: Bu hakkın ne zaman ve ne şekilde kullanılacağını doğru tespit edilmemesi, sağlanabilecek ciddi bir ceza indiriminin kaybedilmesine yol açar.

Sonuç

Uyuşturucu suçlarında "kullanıcı" ile "ticaret yapan fail" arasındaki çizgi son derece incedir ve mahkemenin değerlendirmesi doğrudan dosyadaki teknik delillere bağlıdır. Kriminal raporların incelenmesi, svab ve idrar tahlili sonuçlarının analizi, Yargıtay'ın güncel miktar kriterlerinin dosyaya uyarlanması ve etkin pişmanlık hakkının doğru zamanda kullanılması uzmanlık gerektiren konulardır.

Önemli Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar ve örnek olay Küheylan Hukuk Bürosu tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Her dosyanın kendine özgü koşulları sonucu değiştirebileceğinden, soruşturma aşamasından itibaren bir ceza avukatından hukuki destek alınması tavsiye olunur. © 2026 Küheylan Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

Yazar: Av. Mert Deniz Küheylan